

1501689-56.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... cogitar de parcialidade.

No que pertine à qualificadora de concurso de agentes, da mesma forma, a palavra da vítima não deixa margem a dúvidas no sentido de que o agente atuava em conjunto e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, objetivando a subtração dos bens.

Tal qualificadora foi descrita em detalhes pela vítima, que indicou o "modus operandi" e a forma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1501689-56.2022.8.26.0544 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 18 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Mauricio Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1501689-56.2022.8.26.0544 - 2022/001315

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

FERNANDO MARTINS ANDRADE JORGE

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

FERNANDO MARTINS ANDRADE JORGE, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, em 30 de junho de 2022, por volta da meia noite, na Av. Paula Penteado, próximo ao nº 10, quase esquina com a Av. Odil Campos de Sáes, Centro, nesta cidade e comarca de Jundiaí/SP, agindo em concurso, previamente ajustado e com unidade de propósitos com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, exercida mediante a verbalização e a simulação do emprego de arma de fogo, teria subtraído, para eles, o celular e a bolsa com pertences pessoais, de propriedade da vítima Lucas de Oliveira Costa.

Oferecida e recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, com o reconhecimento do crime em sua forma consumada. Quanto à dosimetria da pena, pugnou pela fixação da pena-base acima do mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como reconhecimento da agravante da reincidência, exasperando-se a pena na segunda fase, diante da preponderância desta. Ademais, requereu o reconhecimento da qualificadora referente ao concurso de agentes e a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, negando-se a substituição da pena privativa de liberdade por pena alternativa.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do acusado, diante da fragilidade probatória e, subsidiariamente, em caso de condenação, o afastamento da qualificadora referente ao concurso de agentes e o reconhecimento da tentativa, com redução da pena em 2/3 terços. Ademais, pugnou pela integral compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, a fixação do regime inicial semiaberto, bem como seja considerado o tempo de prisão do acusado, nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP.

É o relatório.

DECIDO

A materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 3/6, auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fl. 12, bem como pela oitiva da vítima e depoimento de duas testemunhas de acusação, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que, em juízo, o réu confessou a autoria delitiva, aduzindo, em síntese, que acabou praticando o crime por ser usuário de entorpecentes.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, integralmente.

Com efeito, o réu foi pessoalmente reconhecido pela vítima, em juízo, tendo sido colocado junto a outros dois indivíduos semelhantes para o ato, sendo que o indicou, de forma segura, como sendo o indivíduo que tomou seu celular. Em Juízo, a vítima esclareceu que estava na via pública, quando foi abordado por dois indivíduos, os quais anunciaram o roubo, afirmando que estavam armados. Um deles tomou sua bolsa e o outro, o celular, ocasião em que percebeu que não havia arma e resolveu reagir, tendo logrado êxito em imobilizar o indivíduo que portava seu celular, com ajuda de outras pessoas, até a chegada da Polícia. Ademais, pôde perceber a participação de um terceiro indivíduo, um travesti que fugiu com o segundo indivíduo, o qual carregou sua bolsa. Em sua bolsa, tinha um cartão de débito, seus documentos, sua carteira de vacinação e uma nota de R\$ 20,00, além de um protetor labial. Seu prejuízo foi em torno de R\$ 300,00. Pagou R\$ 2.000,00 pelo celular.

As testemunhas de acusação ouvidas em juízo confirmaram como se deu a abordagem do acusado, bem como que o celular da vítima foi encontrado em sua cueca.

Nem se argumente que a palavra da vítima, isoladamente considerada, não pode servir de lastro para a determinação da procedência da ação penal.

Como é cediço, em crimes cuja nota de clandestinidade gera a certeza do sucesso da empreitada criminosa, mostra-se de maior valor probatório a palavra da vítima, notadamente quando prestada de forma lúcida, como ocorre nos presentes autos.

Ademais, não se concebe que a vítima de um crime de roubo tenha interesse em acusar injustamente pessoa que sequer conhece.

A palavra da vítima em delitos patrimoniais sempre foi a viga mestra da construção probatória: segura, firme e coerente com os demais elementos de prova, não pode ser desconsiderada.

Em crimes contra o patrimônio, a declaração da vítima merece toda credibilidade porque, com raríssimas exceções, a ação dos roubadores é levada a efeito de maneira dissimulada, a fim de evitar a presença de testemunhas e, além disso, suas palavras

são contra pessoa que, eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se podendo cogitar de parcialidade.

No que pertine à qualificadora de concurso de agentes, da mesma forma, a palavra da vítima não deixa margem a dúvidas no sentido de que o agente atuava em conjunto e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, objetivando a subtração dos bens.

Tal qualificadora foi descrita em detalhes pela vítima, que indicou o “modus operandi” e a forma como se deu a fuga do local.

Assim, além das demais provas carreadas aos autos, o réu confessou categoricamente os fatos contidos na inicial. A confissão, como afirmou o ilustre DESEMBARGADOR ERICSON MARANHO na Apelação Criminal nº 913.1223/0, “é a prova por excelência. É a probatio probatissima. Em princípio, é tudo de que se necessita para se ter por demonstrada a autoria de um delito, desde que seja verossímil, seja certa, clara, persistente e coincidente com outros elementos. De outro lado, é preciso se tenha produzido de maneira livre e espontânea e não tenha, o cofitente, objetivos outros, que não o de elucidar a verdade”. Seguindo: ‘É grande a importância da confissão para o convencimento da autoria, ainda mais quando ela é produzida perante um Magistrado, e as palavras do acusado estão inteiramente alinhadas com as provas obtidas nos autos’ (RJDTACRIM - 25/86 RELATOR DESEMBARGADOR CANELLAS DE GODOY)”. Ademais, de tentativa não se cuida, diante da ameaça empregada contra a vítima, bem como diante da inversão da esfera de disponibilidade dos bens, ressaltando-se que apenas parte dos bens foi recuperada, o que determina a consumação da infração. Desse modo, a absolvição por falta de provas é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável ao acusado.

Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime que lhe é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu é reincidente específico, o que será oportunamente apreciado. Ademais, é possuidor de maus antecedentes, possuindo duas condenações transitadas em julgado por roubo e furto, anteriores aos fatos, razão pela qual fixo sua pena acima do mínimo legal previsto para o crime que lhe é imputado, estabelecendo-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que compenso a atenuante com a agravante da reincidência, razão pela qual, nesta fase de dosimetria, deve ser mantida a pena-base fixada.

Na terceira fase, considerando o reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes, elevo a pena aplicada em 1/3 (um terço), estabelecendo-a em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, mantida a unidade no piso mínimo, pena esta que torno definitiva ante a ausência de modificadoras a considerar.

Não estão preenchidos os requisitos objetivos do artigo 44 do Código Penal, pelo que impossível à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Por fim, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, sendo este o mais adequado para o cumprimento dos requisitos de prevenção e repressão ao crime praticado, sendo-lhe negado o direito de recorrer desta sentença em liberdade, uma vez que se encontram presentes os requisitos que determinaram a manutenção da custódia cautelar reforçados, ainda mais, por esta sentença.

III – Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR FERNANDO MARTINS ANDRADE JORGE, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, pena a ser cumprida em regime semiaberto, tudo conforme fundamentação acima.

Defiro a gratuidade judiciária, nos termos da Lei.

Recomende-se o réu onde se encontrar.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias,

inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas, cumpra-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 201 do Código de Processo Penal e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P. I. Cumpra-se.

Jundiaí, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA